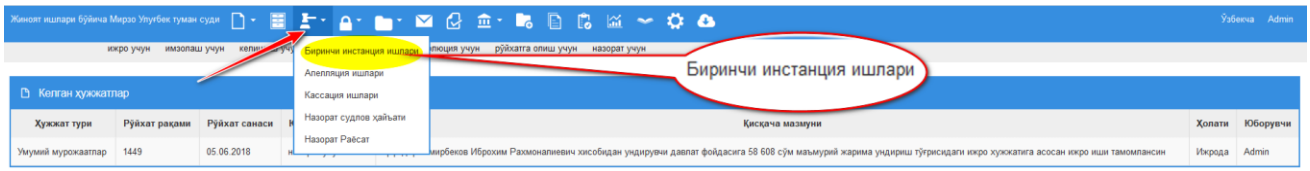
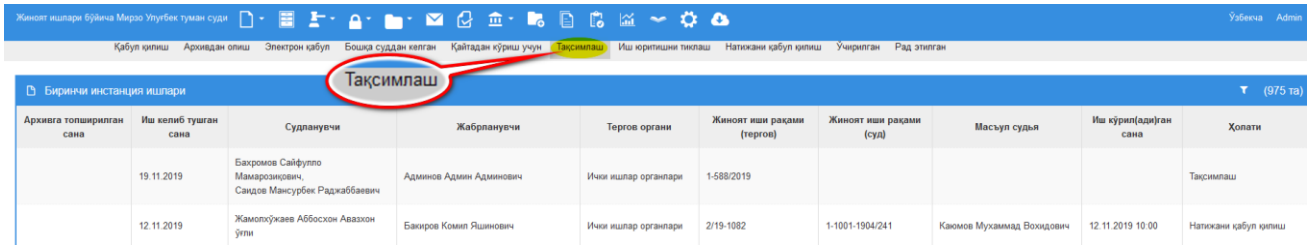
Электрон дастур орқали ишларни судьялар ўртасида автоматик тарзда тақсимлаш ва қайта тақсимлаш ҳамда бирлаштириш бўйича

ҚЎЛЛАНМА

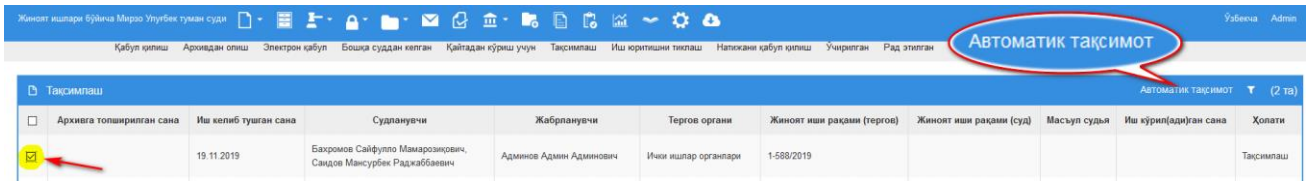
<u>ЭСЛАТМА:</u> *Назорат инстанцияси суди томонидан янгидан кўриш учун юборилган ишлар, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексида назарда тутилган ҳолларда ва тартибда бошқа жиноят ишлари бўйича судидан келиб тушган ишлар, шунингдек Олий суд раисининг фармойишига асосан кўриб чиқиш учун юборилган ишлар ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси жиноят ишлари бўйича суди, жиноят ишлари бўйича вилоятлар, Тошкент шаҳар судлари томонидан биринчи инстанция суди сифатида кўриб чиқиладиган ишлар ҳам АТИТ Модули орқали автоматик тарзда тақсимланади. Шунингдек,* ***бир ишни бошқасига бирлаштириш*** *учун* ***иш қайта тақсимотга юборилмайди.***

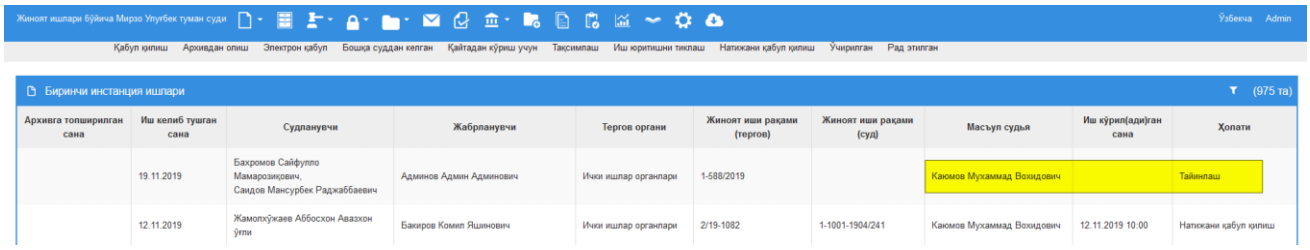
1. Суд девонхонаси томонидан рўйхатдан ўтказилган ишларини судьялар ўртасида автоматик тақсимлаш учун тегишли инстанция ишлари блокига кириб, **<u>“Тақсимлаш”</u>** рукнига кирилади. Бу ерда судьялар ўртасида тақсимланмаган ишлар рўйхати чиқади.





2. **<u>“Тақсимлаш”</u>** рукни орқали топилган ишларнинг барчаси белгиланади ва **<u>“Автоматик тақсимот”</u>** тугмаси босилади. **<u>“Автоматик тақсимот”</u>** тугмаси босилганда маълум муддат кутилади, чунки электрон дастур ишни қайси судьяга бериши лозимлиги аниқлаш ҳамда ҳисоблаши учун вақт талаб қилади. Шу орқали рўйхатдан ўтказилган ишлар автоматик тарзда судьяларга тақсимланади ва судьянинг шахсий кабинетига бориб тушади.

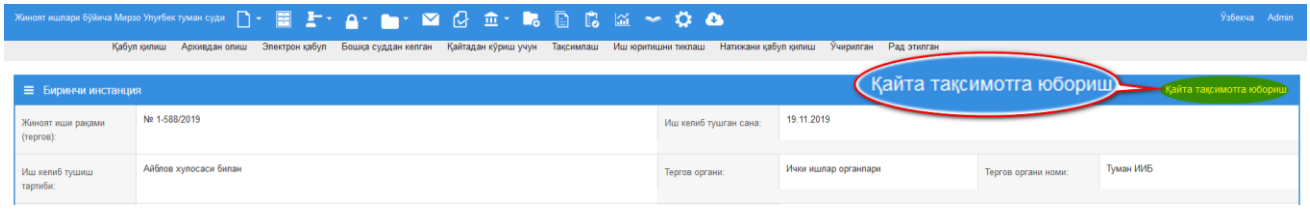




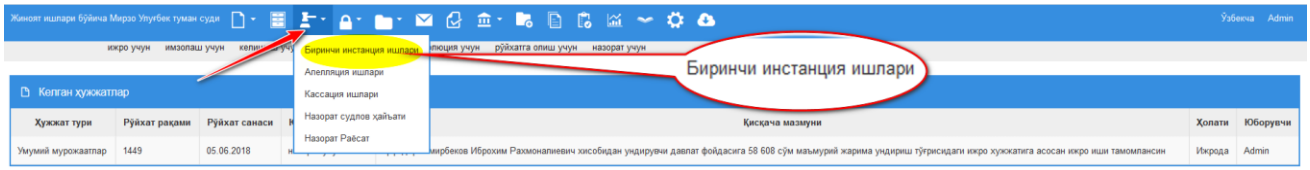
3. Ушбу тизимда **қайта тақсимот** функцияси мавжуд бўлиб, у фақат қуйидаги ҳолларда амалга оширилади:

- иш юритишни судья билмайдиган тилда юритиш зарурияти вужудга келганда;
- судьяни рад қилиш ёки ўзини-ўзи рад қилиш қабул қилинганда;
- судья меҳнат таътилига кетганда;
- судья узоқ муддат касал бўлганда;
- судья ўқиш ёки хизмат сафарига кетганда;
- судьянинг ваколати муддатидан олдин тугатилганда.

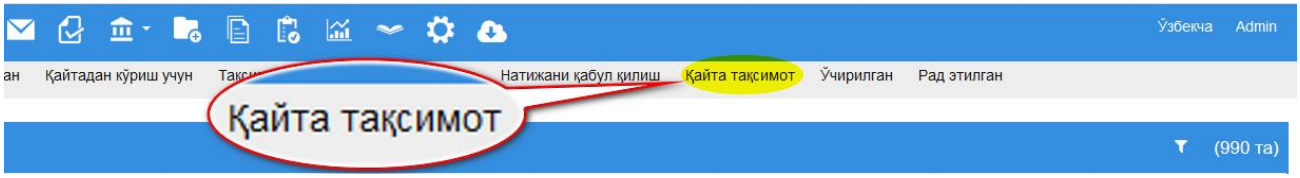
Девонхона логин ва пароли орқали электрон дастурга кирилади ва тегишли ўша иш топилади. Ишни ичига кирилганда ишнинг юқори ўнг қисмида **“Қайта тақсимотга юбориш”** тугмаси мавжуд. Мазкур тугма орқали иш қайта тақсимот учун юборилади.



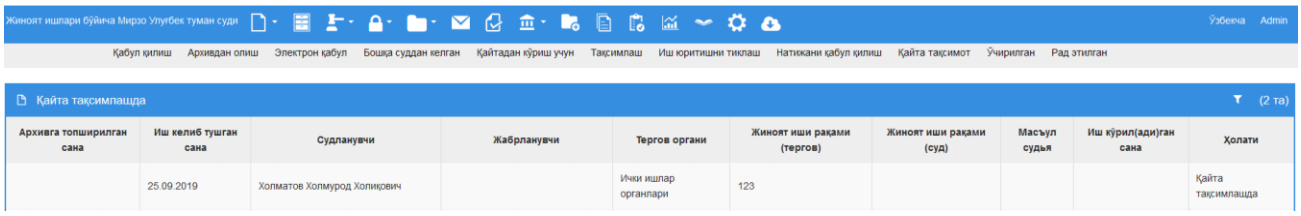
4. Шундан сўнг биринчи инстанция ишлари рукни танланади.



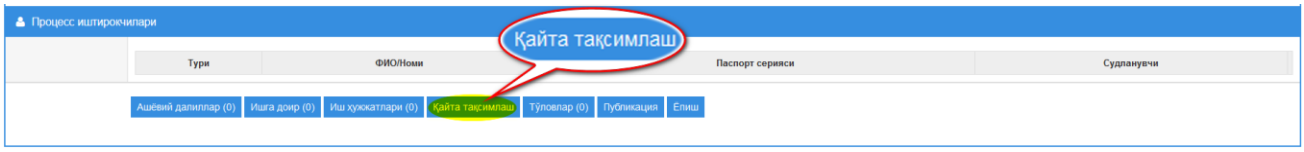
5. Юқоридаги **“Қайта тақсимот”** рукнига кирилади.



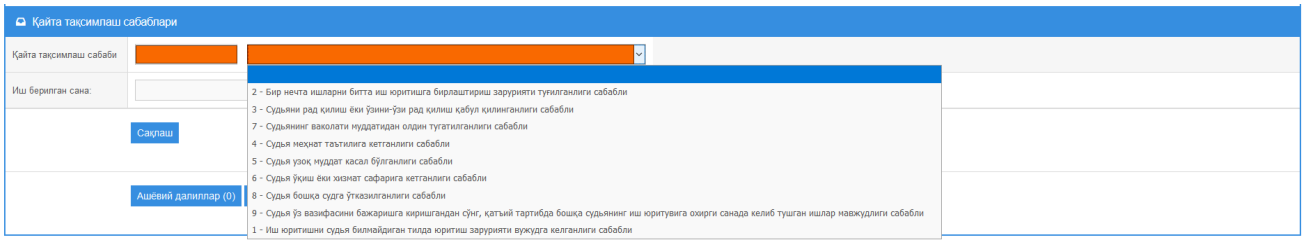
6. **“Қайта тақсимот”** рукнида қайта тақсимот учун юборилган ишлар рўйхати кўриниб туради. Бу рўйхатдаги ишларнинг ҳолати ҳам “Қайта тақсимлашда” бўлади.

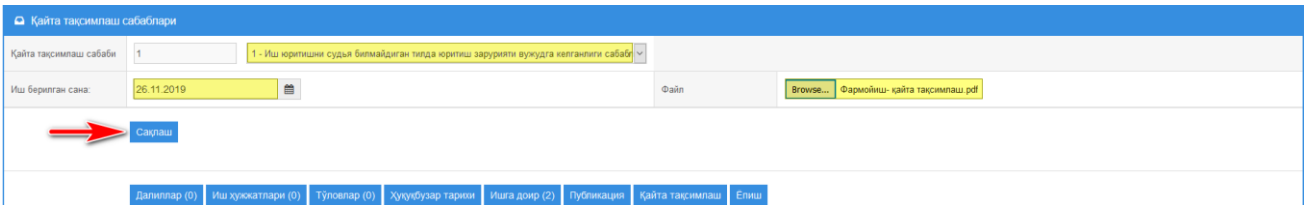


7. Қайта тақсимланадиган ишларнинг рўйхатидан тегишли ишнинг ичига кирилади ва пастки қисмида **“Қайта тақсимлаш”** номли тугма босилади.

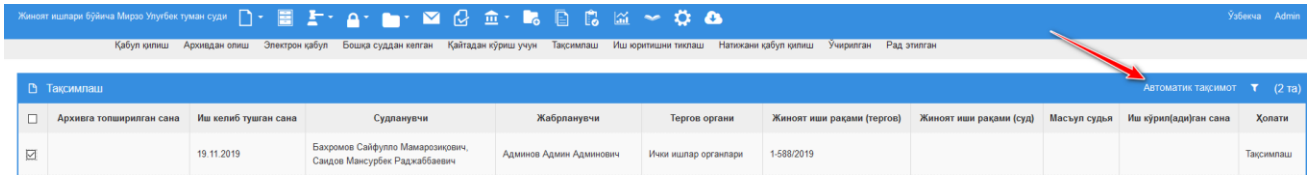


8. **“Қайта тақсимлаш”** номли тугма босилганда очиладиган ойнада қайта тақсимлаш сабаби, иш бошқа судья берилган сана ва қайта тақсимот учун асос бўладиган ҳужжатнинг имзоланган PDF форматидаги электрон шаклини бириктириш қаторлари мавжуд. Мазкур қаторларнинг барчасини тўлдириш мажбурий ҳисобланади. Қаторлар тўлдирилгандан сўнг **“Сақлаш”** тугмаси босилади.





9. Шу билан иш қайтадан **“Тақсимлаш”** рукнига бориб тушади ва иш белгиланиб “**Автоматик тақсимот**” тугмасини босиш билан АТИТ модули орқали бошқа судьяга қайта тақсимланади.



АТИТ модули “Имконсизлик даври” классифакаторига киритилган ва имконсизлик даври тугамаган судьяга ишни тақсимламайди.

Тақсимлаш чоғида судьяни танлаш мумкин бўлмаган даврни белгилаш суд раисининг буйруғи (фармойиши)га мувофиқ, судьянинг вақтинчалик меҳнатга қобилиятсизлик варақаси, суд ажрими ёки имконсизлик сабабларини изоҳлайдиган бошқа ҳужжатлар билан амалга оширилади.

Кадрлар бўйича суднинг масъул ходими судьяга меҳнат таътили (иш ҳақи сақланмаган ҳолда меҳнат таътили) бериш ёки хизмат сафарига ёхуд ўқишга (малака оширишга) юбориш ҳақида буйруқ (фармойиш) чиқарилган куннинг эртасига девонхона мудирига буйруқ (фармойиш) нусхасини АТИТ Модулига

“имконсизлик даври” классификаторига тегишли маълумотни киритиш учун тақдим этади.

Судьянинг имконсизлик даври меҳнат таътили бошланишидан **ўн беш кун олдиндан**, хизмат сафарига юборилганда, ўқиш (малака ошириш)га юборилганда ёки иш ҳақи сақланмаган ҳолда таътилга юборилганда эса бу тўғрисидаги буйруқ (фармойиш)нинг нусхаси девонхонага топширилган кундан ҳисобланади.

Масалан: *Судьяга 1 октябрдан 25 октябргача меҳнат таътили бериш тўғрисида суд раиси буйруғи чиқди. Суд девонхонаси логинидан кирилиб тизимни бошқариш тугмаси орқали имконсизлик даври классификаторига янги ёзув қўшиш қилиб, ушбу судьянинг имконсизлик даври бошланишини 16 ноябрь тугашини эса 25 октябрь қилиб киритилади.*

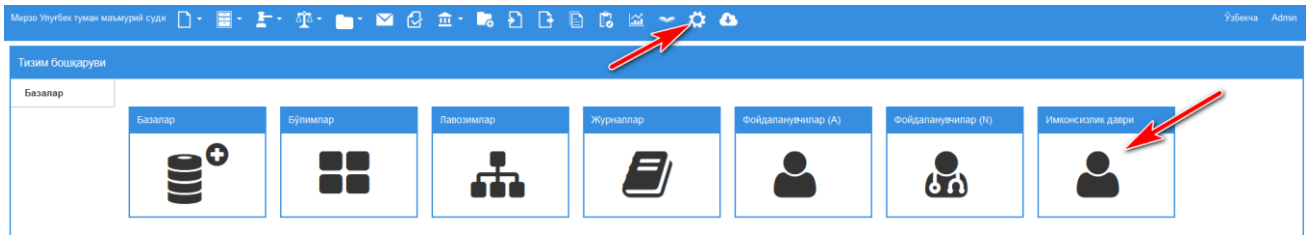
Судьянинг ишда бўлмаган даврининг бошидан судьяга иш тақсимлаш тўхтатилади ва судья ишга чиққан биринчи кундан тикланади.

Судьянинг вақтинчалик меҳнатга қобилиятсизлиги туфайли ишларни (материалларни) тарқатилиши судья кетганидан бошлаб биринчи уч иш куни давомида тўхтатилмайди ва судья ишга чиққан куннинг ўзида қайта тикланади.

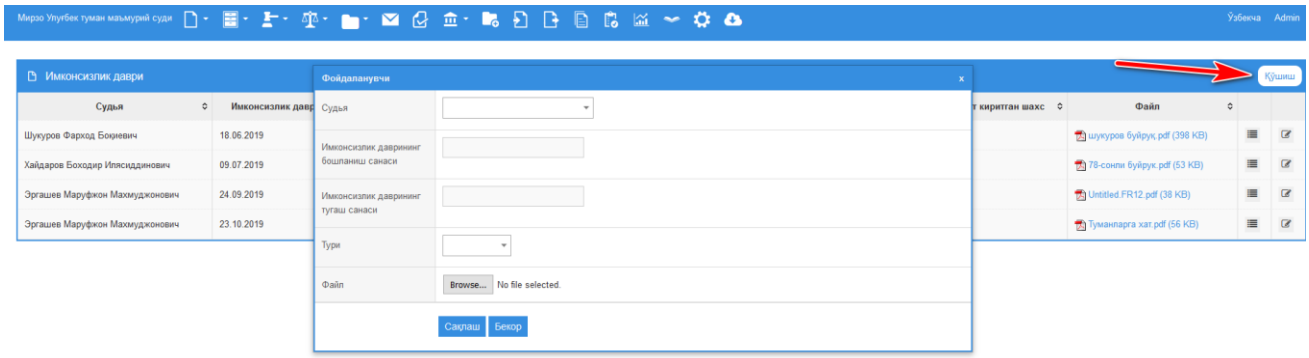
Иш вақти давомида суднинг кадрлар билан ишлаш ходими, судьянинг меҳнатга лаёқатсиз эканлиги тўғрисида маълумотга эга бўлиб, ушбу маълумотни АТИТ Модулига киритиш учун девонхона мудирига тақдим этади.

Мазкур тартиб электрон дастур орқали қуцидагича амалга оширилади:

Суд девонхонаси логин ва пароли билан кирилади ва очилган ойнанинг юқори қисмида **“Тизимни бошқариш”** тугмаси босилади.



Бу жойдан **“Имконсизлик даври”** бўлимининг ичига кирилади. Очилган ойнада **“Қўшиш”** тугмаси босилади ва шу жойдан имконсизлик даврида бўлган судья, имконсизлик даври (бошланиш ва тугалланиш даври саналарда кўрсатилади), имконсизлик тури ва имконсизликни тасдиқловчи ҳужжатнинг имзоланган PDF форматидаги электрон шаклини бириктириш қаторлари тўлдирилиши шарт.



Иш ва материалларни тақсимланиши қуйидаги ҳолларда тўхтатилмайди, агарда судья:

иш ҳақи сақланмаган ҳолда таътилда бўлиб, бундай таътилнинг муддати уч иш кунидан ошмаса;

хизмат сафарида бўлиб, унинг муддати уч иш кунидан ошмаса;

ўқишда (малака оширишда) бўлиб, унинг муддати уч иш кунидан ошмаса.

Имконсизлик даври муддатидан илгари тугаганда имконсизлик даврига янги ёзув киритишдаги амаллари такрорланади яъни **"Имконсизлик даври"** классификаторига янги ёзув қўшиш қилинади ва имконсизлик даврининг бошланишига имконсизлик даврининг бошланиш санаси, имконсизлик даврининг тугашига эса судья ишга чиққан сана қўйилади ва сақланади.

Шундан сўнг АТИТ модули судьяга иш тақсимлаши мумкин.

Эслатма: *Судьянинг ваколати муддати тугаганда, судья бошқа ишга ўтганда ёки янги судья келганда судьянинг логини* **"Ахборот тизими фойдаланувчиларини рўйхатдан ўтказиш тартиби"** *тўғрисидаги йўриқномага асосан ўзгартирилади ва ушбу судьяни АТИТ модулига қўшиб қўйиш ёки ўчириш учун бу ҳақда Олий суд АКТ бошқармасига масъул ходимига хабар берилилади.*

Ишларни бирлаштириш тартиби

Эслатма: ***Ишларни бирлаштиришда 2 та ишнинг судланувчилари орасида бир хил судланувчи мавжуд бўлса уларнинг шахсига доир маълумотлари бир-бирига аниқ мос келишини текшириш зарур акс ҳолда иш бирлаштирилганда битта судланувчи 2 марта қайд этилиб қолади.***

Ишларни бирлаштириш учун:

1. Охирги келган иш қайси судьяга автотақсимланган бўлса ўша судьянинг логининидан янги келган ишга тизимдан рақам олинади;

2. Янги ишнинг ичига кириб ишнинг пастки қисмидаги "**Бирлаштириш**" рукни танланади;

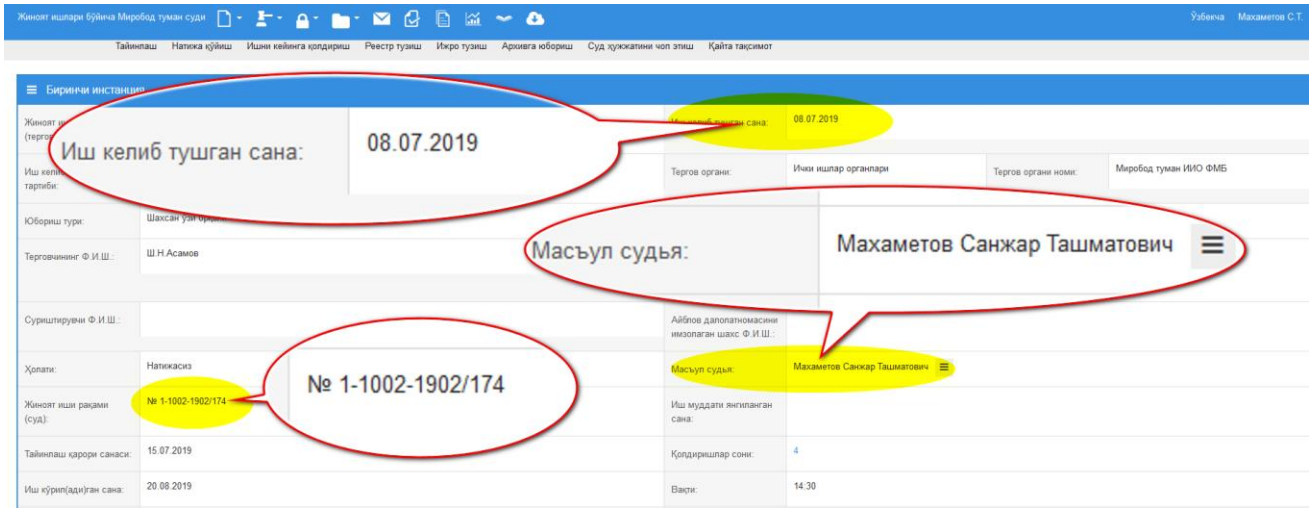
3. а) Ажримда янги келган иш асосий иш сифатида белгиланган бўлса Бирлаштириш тури қаторига "2 – Бошқа ишга бирлаштириш (мазкур ишни асосий иш сифатида белгилаб)" варианти танланади. Бирлаштириладиган иш рақами қаторига кўрилаётган эски ишнинг рақами киритилади ва бирлаштириш тугмаси босилади. Натижада янги иш эски ишни кўраётган судянинг кабинетига эски ишга асосий иш сифатида бирлашиб тушади;

б) ажримда аввал кўрилаётган иш асосий иш сифатида белгиланган бўса "Бирлаштириш тури" қаторига "1 – Бошқа ишга бирлаштириш" варианти танланади. Асосий иш рақами қаторига аввал кўрилаётган ишнинг рақами киритилади ва бирлаштириш тугмалари босилади. Натижада янги иш эски ишни кўраётган судянинг кабинетига эски ишга бирлашиб тушади;

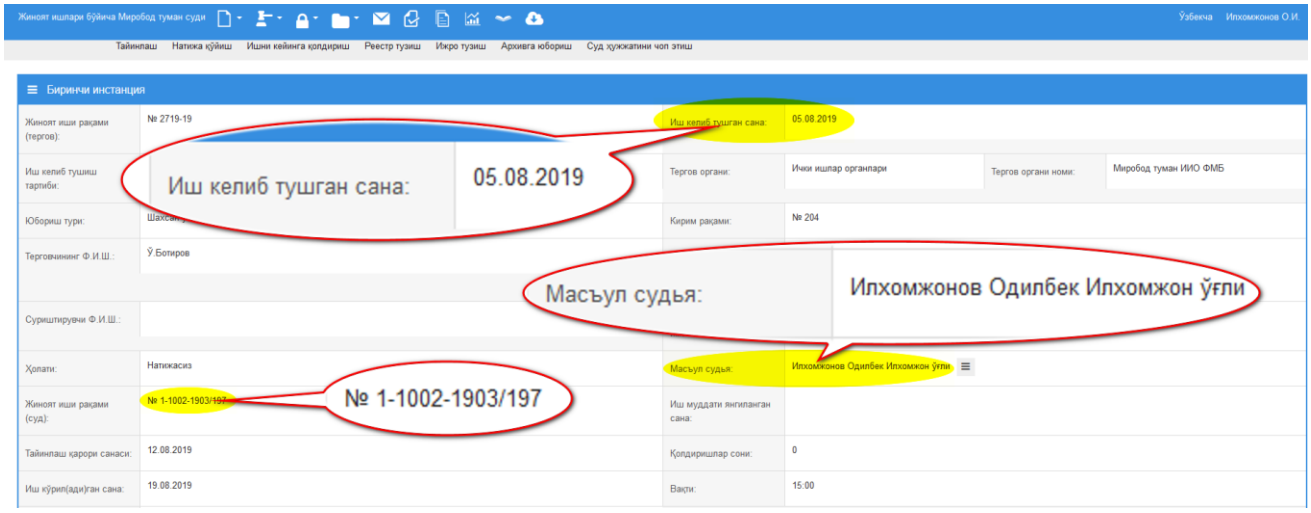
в) агар аввал бирлаштирилган ишга яна янги ишни бирлаштириш зарурати бўлса, янги келган ишни асосий иш қилиб белгилаб бўлмайди. Бунда “Бирлаштириш тури” қаторига “1 – Бошқа ишга бирлаштириш” варианти танланади ва асосий иш рақами киритилиб бирлаштириш тугмаси босилади. Натижада янги иш эски ишни кўраётган судянинг кабинетига эски (бирлашган) ишга бирлашиб тушади.

Мисол:

1.Судья С.Махаметов 08.07.2019 йилда келиб тушган Чулиев Отабек Дониёровичга оид 1-1002-1902/174 рақамли жиноят ишини кўраяпди

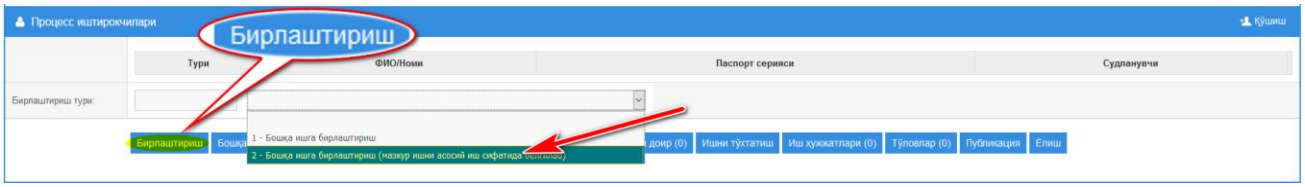


2. Судья О.Илхомжоновга 05.08.2019 йилда келиб тушган Баходиров Шукурулло Баходировичга оид жиноят иши автотақсимот орқали тақсимланди ва судья ишга тизим орқали 1-1002-1903/197 рақамини бириктирди.

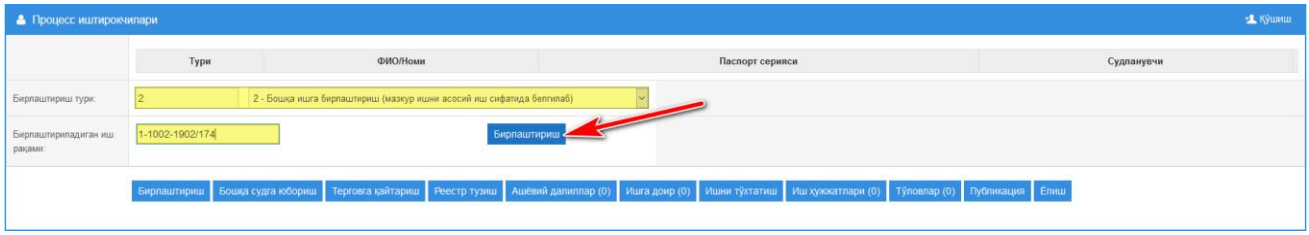
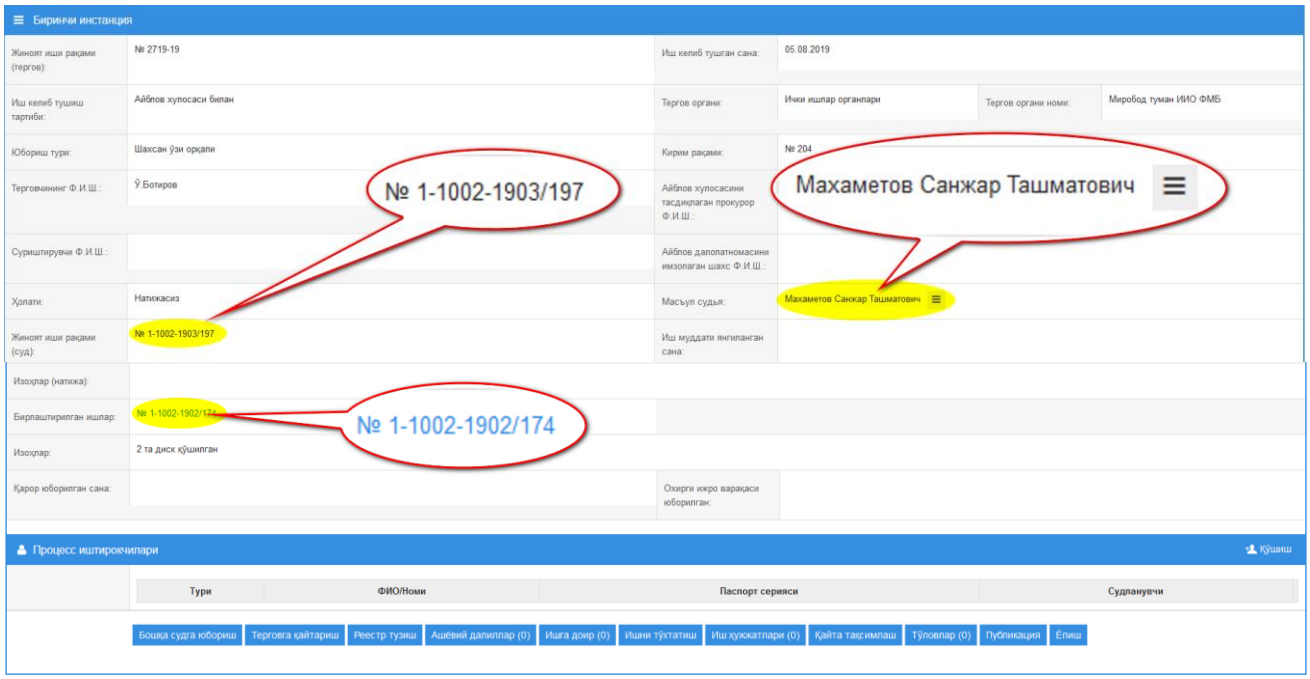


3. С.Махаметов О.Илхомжоновга келиб тушган 1-1002-1903/197 рақамли ишни ўзининг иш юритувидаги 1-1002-1902/174 рақамли ишга бирлаштириш ва О.Илхомжоновдаги 1-1002-1903/197 рақамли ишни асосий иш сифатида кўриш бўйича ажрим чиқарди.

4. О.Илхомжонов ўзининг логинидан 1-1002-1903/197 рақамли ишнинг ичига киради. С.Махаметовнинг ажримига асосан ишнинг пастки қисмидаги “**<u>Бирлаштириш</u>**” рукни орқали Бирлаштириш тури қаторига “2 – Бошқа ишга бирлаштириш (мазкур ишни асосий иш сифатида белгилаб)” варианти танланади.



Бирлаштириладиган иш рақами қаторига С.Махаметов иш юритувидаги 1-1002-1902/174 иш рақами киритилади ва бирлаштириш тугмаси босилади.



Натижада О.Илхомжоновдаги 1-1002-1903/197 рақамли иш асосий иш сифатида С.Махаметов иш юритувидаги 1-1002-1902/174 рақамли ишга бирлашади.